

미성년자 입양허가 심판청구서

인지 5,000원
× 사건본인 수

청 구 인 1. 성 명: (연락 가능한 전화번호:)

주민등록번호:

주 소:

송 달 장 소:

등 록 기준지:

2. 성 명: (연락 가능한 전화번호:)

주민등록번호:

주 소:

송 달 장 소:

등 록 기준지:

사건본인 성 명:

주민등록번호:

주 소:

등 록 기준지:

청 구 취 지

“청구인(들)이 사건본인을 양자로 하는 것을 허가한다.” 라는 심판을 구합니다.

청 구 원 인

(뒷장의 작성 예시를 참조하십시오.)

첨 부 서 류

- | | |
|--|------|
| 1. 청구 관련 사항 목록 | 1부 |
| 2. 청구인의 가족관계증명서(상세), 혼인관계증명서, 주민등록표등(초)본 | 각 1통 |
| 3.사건본인의 기본증명서(상세), 가족관계증명서(상세), 주민등록표등(초)본 | 각 1통 |
| 4.법정대리인의 동의를 받은 미성년자의 입양승낙서(13세 이상) | 1부 |
| 5.법정대리인의 입양승낙서(13세 미만) 및 인감증명서 | 각 1통 |
- (인감날인 및 인감증명서 제출에 대신하여 소송서류 등에 서명을 하고 본인서명사실확인서 제출 가능합니다.)

20 . . .

청구인: (서명 또는 날인)
(서명 또는 날인)

법원 귀중

※ 청구원인 작성 예시

1. 청구인과 청구외 ○○○는 혼인한 부부로서 청구외 ○○○의 자식인 사건본인을 더 행복하고 구김 없이 자랄 수 있도록 하기 위하여 입양코자 하오니 입양을 허가하여 주시기 바랍니다.
1. 청구인들은 부부로서 청구인들과 사건본인의 법정대리인인 부모는 사건본인의 복리를 위하여 사건본인을 청구인들에게 입양시키기로 협의하였고, 이 사건 청구를 하게 되었으니, 입양을 허가하여 주시기 바랍니다.
- 1.청구인과 사건본인은 먼 친족 사이로서 사건본인의 부모가 20 년 월 일 사고로 모두 사망한 이후 현재까지 청구인들이 사건본인을 잘 양육하고 있으므로 사건본인이 더 행복하고 구김 살 없게 자랄 수 있도록 하기 위하여 이 사건 청구를 하게 되었습니다.

◇ 유의 사항 ◇

1. 청구서에는 사건본인 수 × 수입인지 5,000원을 붙여야 합니다.
2. 송달료는 송달료 취급 은행에 납부하고 납부서를 첨부하여야 합니다.

<청구 관련 사항 목록>

구 분	내 용 (☐ 에 ☒ 표시를 하거나 해당 사항을 기재하십시오.)		
1. 양자가 될 자의 친생부모가 입양에 동의하였는지 여부	부(父)	☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음	동의할 수 없는 사정(「민법」 제870조제1항 각호, 제2항 각호 참조)
		성 명	주 소
	모(母)	☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음	동의할 수 없는 사정(「민법」 제870조제1항 각호, 제2항 각호 참조)
		성 명	주 소
2. 양자가 될 자에 대하여 친권을 행 사하는 자로서 부 모 이외의 자의 성 명과 주소	☐ 있음	성 명	주 소
☐ 해당 사항 없음			
3. 양자가 될 자의 부모의 후견인의 성명과 주소	☐ 있음	성 명	주 소
	☐ 해당 사항 없음		
4. 「민법」 제869조 제1항 및 제2항에 의한 법정대리인의 동의 또는 입양승 낙	☐ 동의함 ☐ 승낙함 ☐ 동의 또는 승낙하지 않음		동의 또는 승낙할 수 없는 사정(「민법」 제869조제3항 각호 참조)

◇ 유의 사항 ◇

1. ‘친생부모가 동의를 할 수 없는 사정’은 「민법」 제870조제1항제2호 ‘친권상실’, 제3호 ‘소재불명’, 제2항 제1호 ‘부양의무 불이행’, 제2호 ‘학대, 유기 등’입니다.
2. ‘양자가 될 자에 대하여 친권을 행사하는 자로서 부모 이외의 자’는, 사건본인의 부 또는 모가 결혼하지 않은 미성년자인 경우(즉 혼인하지 않은 미성년자가 자를 출산한 경우)에 이에 대신하여 친권을 대행하는 그 미성년자의 친권자(민법 제910조) 또는 후견인(민법 제948조) 등입니다.

미성년자의 입양 승낙서(13세 이상)

1. 입양허가 청구 관계인

구분		성명	주민등록번호
미성년자 입양 청구인	양부가 될 자		-
	양모가 될 자		-
양자가 될 자			-
양자가 될 자의 친생부모	친생부		-
	친생모		-

2. 법정대리인의 동의

구분	동의인 성명	입양에 대한 동의 여부	서명 또는 날인
법정대리인 친권자 부		동의함	
법정대리인 친권자 모		동의함	

※ 법정대리인의 인감증명서 첨부

3. 미성년자 본인의 입양에 대한 승낙

위 양자로 될 자는 13세 이상이므로 민법 제869조제1항에 따라 법정대리인의 동의를 받아 입양 청구인들의 양자로 되는 것을 승낙합니다.

20

양자가 될 자: (서명 또는 날인)

※ 유의 사항

작성명의인의 인감도장을 날인하고 인감증명서를 첨부하거나, 서명을 하고 본인서명사실 확인서를 첨부하여야 합니다(단, 인감도장이 없으면 서명 또는 날인을 하고 주민등록증, 학

생증, 여권, 청소년증 등 본인을 확인할 수 있는 자료를 첨부합니다).

법정대리인의 입양 승낙서(13세 미만)

1. 입양허가 청구 관계인

구분		성명	주민등록번호
미성년자 입양 청구인	양부가 될 자		-
	양모가 될 자		-
양자로 될 자			-
양자가 될 자의 친생부모	친생부		-
	친생모		-

2. 법정대리인의 입양에 대한 승낙

위 양자로 될 자의 법정대리인인 친권자 부 , 친권자 모 는 양자가 될 자가 13세 미만이므로 민법 제869조제2항에 따라 양자가 될 자를 대신하여 입양 청구인들이 양자가 될 자를 양자로 입양하는 것을 승낙합니다.

20 . . .

법정대리인 친권자 부: (서명 또는 날인)

법정대리인 친권자 모: (서명 또는 날인)

◇ 유의 사항 ◇

- 1. 작성명의인의 인감도장을 날인하고 인감증명서를 첨부하거나, 서명을 하고 본인서명사실확인서를 첨부하여야 합니다.
- 2. 법정대리인인 친권자가 부 또는 모 1명인 경우, 법정대리인이 미성년후견인인 경우에는 위 내용을 적절하게 수정하여 사용하시기 바랍니다.